

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท โฮมอินชัวร์รันส์ จำกัด ฯ
บริษัท ไทย แคนเนี่ยล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 164, มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 618, มาตรา 624, มาตรา 824

เรือต้องคลื่นลมแรงและสภาวะอากาศที่เลวร้ายมากในระหว่างทาง เมื่อไม่ปรากฏว่าคลื่นลมและสภาวะอากาศดังกล่าวมีความร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในเรือได้ คลื่นลมและสภาวะอากาศเช่นนั้นจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 8 อันจะทำให้ผู้ขนส่งหลุดพ้นความรับผิดในกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 616

ป.พ.พ. มาตรา 824 บัญญัติให้ตัวแทนในประเทศรับผิดชอบตัวแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศต่อบุคคลภายนอกก็เฉพาะแต่กรณีที่ตัวแทนผู้นั้นได้ทำสัญญากับบุคคลภายนอกแทนตัวการเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทำสัญญาขนส่งสินค้ากับบุคคลภายนอกแทนตัวการ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวแต่ลำพังตนเอง

จำเลยเป็นผู้ทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือไปเก็บในคลังสินค้า เป็นผู้จัดหาผู้รับ
เหมามาจัดการขนถ่ายสินค้า เป็นตัวแทนเรือเดินทะเลหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทฟ.
ซึ่งไม่มีตัวแทนอื่นในประเทศไทย และหากมีผู้ใดต้องการส่งสินค้าโดยเรือของบริษัท
ฟ. จำเลยจะเป็นผู้รับติดต่อและเป็นผู้ออกไปตราส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า และเก็บค่าระวาง
เรือส่งไปให้เจ้าของเรือ เมื่อเรือของบริษัทดังกล่าวมาถึงประเทศไทยจำเลยมีหน้าที่

ต้องติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการขนถ่ายสินค้า แจ้งให้ลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าทราบถึงกำหนดเรือเข้า ออกไปปล่อยสินค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปขอรับสินค้า และ จำเลยรับเอาใบตราส่งจากลูกค้าไว้ พฤติการณ์เช่นนี้ของจำเลยเป็นลักษณะร่วมกัน ขนส่งสินค้าและเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยทำหน้าที่ผู้ขนส่งทอดหลังที่สุด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบร่วมด้วยในกรณีสินค้าที่ขนส่ง สูญหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางทะเล

การรับขนของจากต่างประเทศมายังประเทศไทยทางทะเล แม้ของจะมาถึง ประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นสัญญาในการรับขนของทางทะเล ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการรับขนทางทะเลโดยเฉพาะการเรียกร้องค่าเสียหายจึงต้องใช้ อายุความทั่วไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 164 มีกำหนด 10 ปี ซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงยิ่งกว่าที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. ลักษณะ 8 เรื่องรับขน.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ประกอบกิจการประกันภัยในประเทศไทย จำเลยเป็น ตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือทิมมาร์เวน เจอร์และเป็นผู้ขนส่งทอดหลังสุดต่อจากเรือดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์ ได้สั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องทำเกลียวจำนวน 84 กล่องจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน 439,787.78 บาทสินค้าทั้งหมดขนลงเรือทิมมาร์เวนเจอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประสิทธิ์ได้เอาประกันวินาศภัยของสินค้าในระหว่างการขนส่งไว้กับโจทก์ เมื่อ สินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพปรากฏว่าสินค้าขาดจำนวนไป 11 กล่องเป็นเงิน 66,916.09 บาทและก่อนที่จะรับสินค้าจากโกดัง ปรากฏว่ามีสินค้าได้สูญหายไปจากกล่องบรรจุ

อีกคิดเป็นเงิน 21,607.44 บาทโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหาย เพราะสินค้าสูญหายดังกล่าวให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์ไปแล้ว และได้รับโอน สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยไว้เป็นหลักฐานขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ จำนวน101,019.89 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน88,523.53 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมฟ้องโจทก์ขาดอายุ ความเพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์ทำสัญญาไว้กับบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดว่า ให้ฟ้องร้องกันภายใน 1 ปีและโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีนี้เมื่อล่วงเลยกำหนด 2 ปีจึงขาดอายุความตามกฎหมาย จำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าใน ประเทศไทยของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดจำเลยมิได้เป็นผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดต่อ จากเรือทิมมาร์เวนเจอร์สินค้าสูญหายเนื่องจากพายุระหว่างทางอันเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ 88,523.53 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง ศาลแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความรวม4,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาว่าสินค้าสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือไม่โจทก์จำเลย นำสืบตรงกันว่าเมื่อเรือทิมมาร์เวนเจอร์มาถึงท่าเรือกรุงเทพก็ปัดน้ำเรือได้มีหนังสือ

แจ้งสงวนสิทธิ์ไว้ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาไทยว่าสินค้าสูญหายเนื่องจากคลื่นลมแรงและสภาวะอากาศที่เลวร้ายมากเมื่อระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 มีนาคม 2524 เหตุเกิดขึ้นขณะที่เรืออยู่ในตำแหน่งที่แลต 30-21-0N ลอง 132-48-8E ดังนั้นจึงทำหนังสือนี้เพื่อสงวนสิทธิ์ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สินค้าขาดจำนวนสินค้าเกิดความเสียหาย และอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาและสถานที่ที่จะสะดวกศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อความดังกล่าวคงรับฟังได้ว่าเรือต้องคลื่นลมแรงและสภาวะอากาศที่เลวร้ายมากในระหว่างทางเท่านั้นเมื่อไม่ปรากฏว่าคลื่นลมและสภาวะอากาศดังกล่าวมีความร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในเรือได้ คลื่นลมและสภาวะอากาศเช่นนั้นจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันจะทำให้ผู้ขนส่งหลุดพ้นความรับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งตามบทบัญญัติมาตรา 616 แห่งบทกฎหมายดังกล่าว

ปัญหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดหรือไม่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดหรือไม่เพียงใดนั้นสำหรับความรับผิดชอบของจำเลยในฐานะตัวแทน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 824 บัญญัติให้ตัวแทนในประเทศรับผิดชอบแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศต่อบุคคลภายนอกก็เฉพาะแต่กรณีที่ตัวแทนผู้นั้นได้ทำสัญญากับบุคคลภายนอกแทนตัวการเท่านั้น แต่ตามพยานหลักฐานโจทก์คดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทำสัญญาขนส่งสินค้ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์หรือบัวทองเส็งแทนตัวการจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์คดีนี้ในฐานะเป็นตัวแทนบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดผู้เป็นตัวการ คงมีปัญหว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดหรือไม่เพียงใดในปัญหาดังกล่าว โจทก์มีนายสุรพล ชีพอารณ์เจ้าหน้าที่ของโจทก์กับนายการเวก นิลโตมาเบิกความว่าจำเลยเป็นผู้ทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือทิมมาร์เวนเจอร์ไปเก็บในคลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยเป็นผู้จัดหา

ผู้รับเหมา (สตีวีโดร์) มาจัดการขนถ่ายสินค้าและจำเลยนำสืบบอยรับโดยมีนายพินิจ ทัศนากิรมย์มาเบิกความว่าจำเลยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนเรือเดินทะเลหลาย บริษัทรวมทั้งบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดซึ่งไม่มีตัวแทนอื่นในประเทศไทยและหากมีผู้ใดต้องการส่งสินค้าโดยเรือของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด จำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ออกใบตราส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและเก็บค่าระวางเรือส่งไปให้บริษัทเจ้าของ เรือเมื่อเรือสินค้าของบริษัทดังกล่าวมาถึงประเทศไทยจำเลยมีหน้าที่ต้องติดต่อกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการทำเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมศุลกากรและ กองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำการขนถ่ายสินค้าแจ้งให้ลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าทราบถึง กำหนดเรือเข้า ออกใบปล่อยสินค้า (เดลิเวอรี่ออร์เดอร์) เพื่อให้ลูกค้านำไปขอรับ สินค้าจากเจ้าหน้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยและรับเอาใบตราส่งที่ลูกค้านำมาส่ง มอบแก่จำเลย ทั้งนี้โดยจำเลยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดคำพยานจำเลยดังกล่าวเชื่อสมพยานโจทก์ให้รับฟังได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลย เป็นลักษณะร่วมกันขนส่งสินค้าและเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทาง ทะเลโดยจำเลยทำหน้าที่ผู้ขนส่งทอดหลังที่สุดจำเลยจึงต้องรับผิดชอบร่วมด้วยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับ กฎหมายว่าด้วยการรับขนทางทะเล

ส่วนปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบเพียงใดนั้นโจทก์นำสืบว่าสินค้าสูญหาย 11 หีบห่อ และหีบห่อแตกชำรุดทำให้สินค้าภายในหีบห่อสูญหายไปอีก 4 หีบห่อคิดราคา สินค้าสูญหายทั้งสิ้น88,522.53 บาทโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญ ประสิทธิ์หรือบัววนสงแสงไปตามสัญญาประกันภัยและห้างดังกล่าวได้โอนสิทธิเรียก ร้องสำหรับค่าเสียหายจำนวนนี้ให้โจทก์แล้วตามเอกสารหมาย จ.11 เมื่อโจทก์เรียก ร้องให้จำเลยชดใช้จำเลยเสนอจะชำระเพียง 20,595.87 บาทตามเอกสารหมาย จ.13 โดยมีโต้แย้งว่าจำนวนเงินค่าเสียหายไม่ถูกต้อง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าสินค้า สูญหายไปในช่วงขนส่งคิดเป็นเงิน 88,523.53 บาทตามที่โจทก์นำสืบ

สำหรับปัญหาว่าฟองโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการรับขนของจากต่างประเทศมายังประเทศไทยทางทะเล แม้ของจะมาถึงประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นสัญญาในการรับขนของทางทะเลปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการรับขนทางทะเลโดยเฉพาะ การเรียกร้องค่าเสียหายจึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามมาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีกำหนด 10 ปีคดีนี้นับแต่วันที่โจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้จนถึงวันฟ้องยังไม่เกิน 10 ปีฟองโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่จำเลยฎีกาว่าต้องใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 เรื่องรับขนมาใช้บังคับนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าบทกฎหมายว่าด้วยอายุความตามมาตรา 164 เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงยิ่งกว่าที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 8 จะนำเอาบทบัญญัติเรื่องอายุความในลักษณะ 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับหาได้ไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าต้องถืออายุความ 1 ปีตามกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลของประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นประเพณีการขนส่งทางทะเลมาใช้บังคับนั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นข้อที่จำเลยยกขึ้นอ้างมาในศาลชั้นต้นจำเลยยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ฎีการวมเป็นเงิน 3,000 บาท'.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ